Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
PROCURADORIA-GERAL

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA PRESIDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A **MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** (doc. nº 1 - decisão de ajuizamento), devidamente assistida por seu Procurador-Geral, vem ajuizar **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE** do art. 46 da Lei federal nº 9.478/1997, bem como do art. 2º, XII, e do art. 42, § 2º, ambos da Lei federal nº 12.351/2010, todos transcritos em documento anexo (doc. nº 2 - Leis impugnadas), a fim de que se lhes deem interpretação conforme a Constituição da República, afirmando-se que os *royalties* de petróleo incidem sobre o bônus de assinatura, por violação ao art. 1º, *caput*, art. 18, *caput*, art. 60, § 4º, I, art. 20, § 1º, e art. 5º, *caput*, XXII, todos da Constituição da República.

VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO

A história dos últimos dois séculos demonstra, além de qualquer dúvida razoável, que os piores criminosos da humanidade começaram seus delitos pela eliminação da autonomia dos governos locais, pela pasteurização de diferenças entre comunidades de mesmo país e pela hipócrita defesa de uma igualdade inexistente e inalcançável entre tais comunas.

A República **Federativa** do Brasil se diz uma **Federação**, conforme se pode constatar no art. 1º, *caput*, e no art. 18, *caput*, de sua Constituição. Aliás, esta é a **única** cláusula pétrea presente em todos os textos constitucionais, tendo sido, na vigente Constituição da República, alocada no art. 60, § 4º, I. Tal fato não é capricho histórico: assegurada a **Federação**, estão garantidos a democracia e os direitos fundamentais, mas sem aquela, esses logo fenecem.

O conceito de **Federação** traz a ideia de aliança, contrato. Por tal razão, utiliza-se habitualmente a expressão "pacto federativo". Em 5 de outubro de 1988, promulgou-se um contrato, usualmente denominado Constituição da República, por meio do qual os Estados produtores de petróleo aceitaram abrir mão das receitas decorrentes do ICMS sobre operações que destinassem a Estados consumidores petróleo, inclusive lubrificantes, e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados em troca de *royalties* decorrentes de sua extração.

Por força do art. 20, § 1º, da Constituição da República, os Estados-membros produtores de petróleo são **proprietários** de

dinheiros, habitualmente denominados *royalties*, antigamente reputados indenizações e hoje considerados compensações financeiras, correspondentes a uma participação nas receitas decorrentes da extração de petróleo, dentre outros minerais.

A **propriedade** sobre os *royalties* do petróleo por parte dos Estados-membros produtores já foi reconhecida unanimemente pelo Egrégio Plenário desse Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do Mandado de Segurança nº 24.312-DF, cujo venerando Acórdão foi publicado no Diário de Justiça da União de 19 de dezembro de 2003. Enfrentando justamente a questão sobre a qual Corte de Contas competiria a fiscalização da aplicação de *royalties* de petróleo por Estados-membros, o Pretório Excelso determinou que somente os Egrégios Tribunais de Contas **estaduais** poderiam exercer tal inspeção. Tal decisão se baseou no fato de que os *royalties* são receitas **originárias** dos Estados-membros, motivo por que integram o conjunto de seu patrimônio.

A regra do art. 20, § 1º, da Constituição da República é consequência de os Estados-membros produtores de petróleo terem perdido direito à tributação por força da regra inscrita no art. 155, *caput*, X, *b*, da Constituição da República, ambas de autoria do Constituinte Originário. Assim, as duas regras - o art. 20, § 1º, e o art. 155, *caput*, X, *b* - são obrigações de um contrato sinalagmático, aceito pelos Entes da Federação brasileira e cujo instrumento é a Constituição da República.

As modificações impostas pelas regras ora impugnadas ao pré-falado Pacto Federativo subtraem **propriedade** do Estado do Rio de

Janeiro, garantida entre outros, pelo comando inserto no art. 5º, *caput*, XXII, da Constituição da República, violando o pacto federativo.

PERTINÊNCIA TEMÁTICA

As competências constitucionais da Requerente conduzem a reconhecer-lhe a pertinência temática para o ajuizamento desta Ação Direta de Inconstitucionalidade por ser Poder de pessoa jurídica de direito público interno que recebe consideráveis somas a título de *royalties*.

Em verdade, compete-lhe, entre vários outros deveres constitucionais, a elaboração da Lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, as quais, no Estado do Rio de Janeiro, sofrem brutal e evidente influência financeira dos valores recebidos sob as rubricas de *royalties*.

Há mais: os marcos regulatórios das políticas fluminenses e, principalmente, as respectivas decisões legislativo-tributárias - novamente, atribuições constitucionais da Requerente - são decisivamente influenciadas por tal volume financeiro, situação que, uma vez mais, demonstra-lhe a pertinência temática.

REGIMES DE LAVRA DO PETRÓLEO POR PARTICULAR

A Lei federal nº 9.478/1997 regula o regime de **concessão** a particular da lavra de petróleo, impondo, por meio de seu art. 45, que as

participações governamentais incluam **bônus de assinatura**, *royalties*, participação especial e pagamento pela ocupação ou retenção da área.

Por sua vez, a Lei federal nº 12.351/2010 regula o regime de **partilha** com particular do resultado da lavra de petróleo, impondo, por meio de seu art. 42, que as receitas governamentais limitem-se ao **bônus de assinatura** e aos *royalties*.

No polígono geográfico definido por coordenadas policônicas contidas no Anexo da Lei federal nº 12.351/2010, o Polígono do Pré-Sal, só é cabível o regime de **partilha** para lavra de petróleo. Nos termos do art. 9º, V, desse diploma, outras áreas, fora do Polígono do Pré-Sal, podem ser submetidas a esse regime por proposta do Conselho Nacional de Política Energética e decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

ROYALTIESE BÔNUS DE ASSINATURA

Desde a revogada Lei federal nº 2.004/1953, em virtude de seu art. 27, os Estados onde se fizer a lavra de petróleo fazem jus a "indenização". A partir da Lei federal nº 3.257/1957, a indenização foi estendida também aos Municípios, sendo integralmente mantida pela Lei federal nº 7.453/1985.

Por força de o § 1º do art. 20 da Constituição da República ter reconhecido a Estados e Municípios o direito à participação no resultado da exploração de petróleo, a Lei federal nº 7.990/1989, por meio de seu art. 7º, alterou mais uma vez o art. 27 da atualmente revogada Lei federal

nº 2.004/1953, substituindo o vocábulo "indenização" pela expressão "compensação financeira".

A vigente Lei federal nº 9.478/1997, a qual expressamente revogou a Lei federal nº 2.004/1953, inaugurou a utilização do termo *royalties*, assegurando-os a Estados e Municípios. Por sua vez, a também vigente Lei federal nº 12.351/2010, manteve o termo *royalties*, reputando-os "compensação financeira" e, da mesma forma, garantindo-os a Estados e Municípios.

Ocorre que a Lei federal nº 9.478/1997 instituiu o bônus de assinatura, conceituando-o, por meio de seu art. 46, como correspondente "ao pagamento ofertado na proposta para obtenção da concessão, devendo ser pago no ato da assinatura do contrato".

De mesma forma a Lei federal nº 12.351/2010 manteve o instituto do bônus de assinatura, definindo-o, por meio de seu art. 2º, XII, como "valor fixo devido à União pelo contratado, a ser pago no ato da celebração e nos termos do respectivo contrato de partilha de produção" e acrescentando, por meio de seu art. 42, § 2º, que ele "corresponde a valor fixo devido à União pelo contratado, devendo ser estabelecido pelo contrato de partilha de produção e pago no ato da sua assinatura".

Os dispositivos ora impugnados, na forma com que redigidos, permitem a inconstitucional interpretação - aliás, prevalente na União - de que os *royalties* de petróleo não incidiriam sobre o bônus de assinatura.

Ora, se aos Estados e Municípios é "assegurada a participação no resultado da exploração do petróleo", conforme regra inserta no art. 20, § 1°, da Constituição da República e o bônus de assinatura decorre da celebração de contrato de concessão ou partilha de lavra de petróleo, essa participação, presentemente denominada *royalties*, tem que incluir aquilo que a União recebe a título de bônus de assinatura, sob pena de valor expressivo - como, em verdade, há muito ocorre - da exploração de petróleo se tornar, por inconstitucional interpretação, imune à participação dos Estados e Municípios.

MEDIDA CAUTELAR

Sendo evidente a lesão ao pacto federativo, demonstrada está a existência do requisito de *fumus boni juris*.

Quanto ao *periculum in mora*, ao provável argumento de que tais normas há muito vigem, é possível objetar-se a realidade inescondível de que, **a cada mês e todo mês**, os *royalties* decorrentes da lavra de petróleo em território fluminense serem reduzidos pela equivocadíssima interpretação de que não incidiriam sobre o bônus de assinatura.

PEDIDO

Pelo exposto, com fundamento no art. 1°, *caput*, art. 18, *caput*, art. 60, § 4°, I, art. 20, § 1°, e art. 5°, *caput*, XXII, da Constituição da República, pedem-se:

a) a concessão de medida cautelar a fim de, em relação ao conjunto normativo decorrente do art. 46 da Lei federal nº 9.478/1997, do art. 2º, XII, e do art. 42, § 2º, os últimos da Lei federal nº 12.351/2010, dar-se interpretação conforme a Constituição da República, afirmando-se que os *royalties* de petróleo incidem sobre o bônus de assinatura;

b) o legal processamento desta ADI;

c) no mérito, a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto a fim de, em relação ao conjunto normativo decorrente do art. 46 da Lei federal nº 9.478/1997, do art. 2º, XII, e do art. 42, § 2º, os últimos da Lei federal nº 12.351/2010, dar-se interpretação conforme a Constituição da República, afirmando-se que os *royalties* de petróleo incidem sobre o bônus de assinatura.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2018.

DEPUTADO **ANDRÉ CECILIANO**
Presidente em exercício da Assembleia Legislativa
Estado do Rio de Janeiro

HARIMAN ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
Estado do Rio de Janeiro
Mat. nº 414.432-5
OAB/RJ Nº 99.983